

Regione Calabria
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SETTORE 7 RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE
TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI

CONVENZIONE PER IL PIANO DI RIENTRO CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNO 2019

TRA

La Regione Calabria – Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana – Settore 7 Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare, rappresentata dal Dirigente del Settore, ing. Ida Cozza, domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale Località Germaneto, il quale interviene nel presente atto in forza dell'art. 28 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7, giusto DPGR n. 115 del 19/12/2023;

E

il Comune di Squillace con sede in Piazza Municipio 1 nella persona del dott. Zofrea Vincenzo, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente;

PREMESSO CHE

- con O.d.C.D.P.C. n. 57 del 14/03/2013 veniva sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria, individuando quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
- nell'immediatezza del subentro veniva emanata la L.R. n. 18/2013, con le successive modificazioni ed integrazioni, ha dettato la disciplina transitoria delle competenze regionali - a seguito della cessazione dello stato di emergenza - nelle more dell'organizzazione della gestione e nella gestione, negli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalla L.R. n. 14/2014, i soggetti competenti (i Comuni);
- con DD.GG. RR nn. 322/2014 e 584/2017 è stata approvata la tariffa in vigore, rispettivamente, dal 01/01/2015 e dal 01/01/2018, suddivisa per scaglioni in rapporto alla percentuale di raccolta differenziata, che i Comuni devono corrispondere per assicurare l'equilibrio di bilancio regionale, fatto salvo l'aggiornamento annuale, in funzione dei costi effettivi da sostenere;
- con D.G.R. nn 370/2015 380/2015 e succ- per ultima la n. 437/2021- è stata disposta la possibilità di accordare ai Comuni che ne abbiano fatto richiesta, la rateizzazione per le somme dovute sino all'annualità 2019;
- con DGR n 220/2019 si è provveduto a determinare la somma dovuta da ogni Comune a conguaglio della tariffa conferimento rifiuti anni 2016 e 2017 al fine di garantire l'equilibrio del bilancio regionale.
- con la stessa DGR n 220/2019, è stata disposta la possibilità di accordare ai Comuni la rateizzazione decennale delle somme dovute a conguaglio della tariffa conferimento rifiuti annualità 2016 e 2017;
- successivamente al processo di subentro degli enti di governo d'ambito, terminato il 31/12/2018, per l'anno 2019 tra la Comunità d'Ambito di Catanzaro e la Regione Calabria è stato sottoscritto, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, l'accordo rep. n. 4366 del 11/04/2019 che ha individuato le funzioni delegate, i tempi e le modalità di esercizio della delega in conformità alla disciplina di cui all'art. 6 ter della L.R. 14/2014;
- ai fini della validità dell'accordo rep. n. 4366 del 11/04/2019 i Comuni dell'ATO di Catanzaro hanno garantito la copertura finanziaria dei contratti in essere alla data della stipula, e di quelli stipulati successivamente nel periodo di validità dello stesso (31 dicembre 2019);
- i Comuni dell'ATO di Catanzaro hanno adempiuto alla previsione di cui al comma 4 art 6 ter della LR n 14/2014 in ordine al pagamento dell'80% del costo del servizio di trattamento individuato in via preventiva, pari a quello stabilito con la deliberazione della Giunta regionale 584/2017, per cui la delega conferita è rimasta efficace ed è spirata alla data del 31/12/2019;
- con nota prot. RegCal n. 50654 del 24/01/2025, a seguito della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Regione Calabria, trasmessa dai RUP con nota prot. Regcal n. 808844 del 30 dicembre 2024, con esclusione degli ulteriori costi afferenti alla gestione regionale anno 2019 derivanti dal contenzioso e dal

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi del D.L. n 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. n 9/2014 art 6 co. 6-



Regione Calabria

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA SETTORE 7 RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE

pre-contenzioso per cui l'amministrazione regionale dovesse risultare soccombente che, nell'eventualità, saranno comunicati con apposito e distinto atto, è stata determinata la tariffa effettiva che i Comuni appartenenti all'ex Comunità d'Ambito di Catanzaro devono versare al fine di garantire l'integrale copertura dei costi;

- la tariffa effettiva afferente al comune di Squillace è stata determinata in € 142.912,15, con un maggior onere di € 27.191,91, rispetto a quella stimata pari a € 115.720,24;
- il comune di Squillace ha provveduto a versare integralmente la tariffa provvisoria stimata anno 2019;
- il riferito Comune con nota prot. n. 3529 del 01/04/2025 ha chiesto di potere rateizzare il conguaglio anno 2019, pari ad € 27.191,91, in 8 rate semestrali, che è stato possibile accogliere in linea con quanto previsto dalle DGR in materia, in 6 rate semestrali e previo pagamento del 10%;
- con nota RegCal n. _____ del _____ è stata trasmessa bozza di convenzione e specificato l'obbligo, ai fini dell'efficacia del beneficio della rateizzazione, di trasmissione della delibera di approvazione della bozza di convenzione, della documentazione attestante l'impegno di spesa e dell'avvenuta notifica della stessa al Tesoriere dell'Ente, ai fini di quanto disposto dal comma 4 art. 185 del D.Lgs n 267/2000;
- con nota acquisita al prot RegCal n. _____ del _____ il comune di Squillace ha provveduto a trasmettere la suddetta documentazione necessaria all'efficacia della rateizzazione;

VALUTATO CHE

- si rende necessario favorire la riscossione del credito vantato dalla Regione nei confronti del comune di Squillace a titolo di conguaglio tariffario anno 2019, pari ad € € 27.191,91 oltre gli interessi legali per ritardato pagamento (ivi compresi quelli pregressi) e rateizzazione accordata, tramite il seguente piano di rientro:
 - pagamento dell'acconto del 10%- pari ad € 2.719,19, da effettuare entro e non oltre il 08/05/2025;
 - estinzione del debito residuo in 6 rate semestrali di € 4.802,94, comprensive di interessi legali per ritardato pagamento (ivi compresi gli anni pregressi) e rateizzazione accordata, a decorrere dal 31/12/2025.

RITENUTO DI

Applicare per tutta la durata della rateizzazione il tasso di interesse legale vigente nell'anno dell'approvazione del predetto piano.

SI CONVIENE E SI STIPILA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

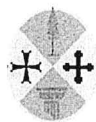
Il comune di Squillace accetta di rateizzare il debito residuo dovuto a titolo di conguaglio tariffario anno 2019, pari ad € 31.536,81 comprensivo degli interessi legali per ritardato pagamento e rateizzazione accordata, per come esplicitato in premessa e precisamente:

- pagamento dell'acconto del 10%- pari ad € 2.719,19, da effettuare entro e non oltre il 08/05/2025;
- estinzione del debito residuo in 6 rate semestrali di € 4.802,94, comprensive di interessi legali per ritardato pagamento (ivi compresi gli anni pregressi) e rateizzazione accordata, a decorrere dal 31/12/2025.

Art. 3

Il comune di Squillace si impegna a trasmettere apposita Delibera di approvazione della presente

La presente convenzione è stipulata in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi del D.L. n 145/2013 convertito con modificazioni dalla L. n 9/2014 art 6 co. 6-



Regione Calabria

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SETTORE 7 RIFIUTI, TUTELA AMBIENTALE ED ECONOMIA CIRCOLARE**

convenzione al Tesoriere dell'Ente, ai fini di quanto disposto dal comma 4 art. 185 del D.Lgs n 267/2000, con relata di notifica;

Art. 4

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive e ivi compresa la rata in acconto e/o la mancata trasmissione degli atti richiesti ai fini dell'efficacia del beneficio della rateizzazione, comportano la decadenza immediata dello stesso beneficio e previo avviso di decadenza da parte del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, il Comune di **Squillace** è obbligato al pagamento dell'intera somma dovuta entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del predetto avviso.

Art. 5

In caso di ulteriore perdurante inadempimento il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana avvia le procedure di recupero coattivo secondo la normativa vigente.

Art. 6

Il comune di **Squillace** si impegna a corrispondere all'Amministrazione regionale gli ulteriori costi afferenti alla gestione anno 2019 derivanti dal contenzioso e dal pre-contenzioso che, nell'eventualità, saranno comunicati con apposito e distinto atto.

**Per il Comune di Squillace
Il Sindaco
dott. Zofrea Vincenzo**

**Per la Regione Calabria
Settore 7 Rifiuti, Tutela Ambientale ed Economia Circolare
Il Dirigente
ing. Ida Cozza**

SQUILLACE PIANO RENTRO CONSERVATO 2016							
Numero Rata	Tipo	Data Scadenza	Quota Capitale	Quota Interessi 2016 congrui to	Interessi Ratazzata ante	Quota Interessi ritardato pagamenti o altro pregressi	Importo Rata
0	Acconto	08/05/2025	2.719,19 €	- €	- €		2.719,19 €
1	Rata	31/12/2025	4.078,79 €	22,66 €	66,21 €	507,98 €	4.802,94 €
2	Rata	30/06/2026	4.078,79 €	22,66 €	116,78 €	507,98 €	4.802,94 €
3	Rata	31/12/2026	4.078,79 €	22,66 €	168,18 €	507,98 €	4.802,94 €
4	Rata	30/06/2027	4.078,79 €	22,66 €	218,75 €	507,98 €	4.802,94 €
5	Rata	31/12/2027	4.078,79 €	22,66 €	270,15 €	507,98 €	4.802,94 €
6	Rata	30/06/2028	4.078,77 €	22,66 €	321,00 €	507,98 €	4.802,94 €
			27.191,91 €	135,96 €	1.161,07 €	3.047,86 €	31.536,81 €